

DESENVOLVA AS TESES ABAIXO:

TESES DE DESCONTO SALARIAL

1) Que o empregador descontou as contribuições sindical, confederativa, assistencial e as mensalidades devidas ao sindicato do seu salário, apesar de não sindicalizado e não ter consentido os descontos;

O reclamante tem direito à **devolução dos valores descontados porque** o desconto é indevido, **pois** o empregado não é sindicalizado e nem consentiu de forma escrita e expressa, nos termos do art. 579, CLT, OJ 17 -SDC, TST, súmula 666, STF.

2) Que o empregador descontou a contribuição sindical do empregado equivalente a um dia de remuneração no mês de março sem qualquer anuência por parte do empregado;

3) Que o empregador descontou dos salários do empregado valores relativos a dano material causado por ele, empregado, à empresa, acusando-o de culposamente ter danificado veículo. Sabe-se que não há qualquer previsão no contrato para tal desconto;

4) Que é professor de um famoso curso preparatório para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil e quando voltou de sua lua-de-mel de nove dias, viu que haviam sido descontados dos seus salários seis dias, em decorrência de faltas injustificadas;

5) Que é empregada de um supermercado e que quando recebeu seu salário viu que haviam sido descontados valores equivalentes a um dia de salário por ter faltado injustificadamente ao doar sangue e não comparecer ao trabalho neste dia.

6) Que é frentista de posto de gasolina e que teve descontado de seus salários cheque sem provisão de fundos de cliente do posto. Sabe-se que o empregado obedeceu rigorosamente às regras previstas em CCT para recebimento do cheque no valor de R\$ 300,00;

7) Que teve descontado à sua revelia, no mês de março, o valor equivalente à contribuição sindical sob o argumento de que o desconto é obrigatório e, portanto, autorizado por lei.

8) Que teve descontado dos seus salários valores relativos a dano por si causado quando trocou, acidentalmente, os produtos de limpeza e ao invés de tirar as manchas dos móveis, os encardiu. Sabe-se que o contrato de trabalho é silente sobre descontos salariais.

FAÇA OS CÁLCULOS ABAIXO: (O GABARITO ENCONTRA-SE NA AULA 02)

CÁLCULO 05

ADM: **05.10.2018**

NOT. DEM: **17.11.2020**

SALDO DE SALÁRIOS:

AVISO PRÉVIO:

FIM DO CONTRATO:

13º SALÁRIO:

FÉRIAS:



DIA 07

DESENVOLVA AS TESES ABAIXO:

TESES DE RESCISÃO DO CONTRATO

1) Que a empregadora, **DONA REDONDA**, no ambiente de trabalho chamou a trabalhadora de burra, incompetente e incapaz na frente de colegas de trabalho e de clientes da empresa. Apesar de todo o zelo profissional com o qual executava suas funções, as acusações se intensificaram e empregada não quer simplesmente pedir demissão;

A reclamante tem direito à **rescisão indireta** do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu **falta grave, de assédio moral** ao ser tratada com **rigor excessivo**, **pois** era constantemente chamada de burra, incompetente e incapaz, apesar de todo o zelo profissional com que desempenhava suas funções, nos termos do art. 483, "b" e "e" da CLT.

E

A reclamante tem direito à **indenização por danos morais** no valor de R\$ **porque** sofreu **abalos psicológicos, humilhação e constrangimento**, **pois** apesar de todo o zelo profissional com o qual executava suas funções, era constantemente chamada de burra, incompetente e incapaz, nos termos do art. 223-A e 223-B, CLT, art. 5º, V e X, CF, art. 186, 927, CC.

2) Que foi demitida pela empresa em decorrência de *factum principis*, eximindo-se o empregador de pagar a indenização de 40% sobre FGTS, que ficaria a cargo da autoridade competente. A empregada era enfermeira em hospital particular interditado definitivamente pela autoridade pública competente devido à falta de registro sanitário;

3) Que foi demitida pela empresa em decorrência de força maior, com o pagamento da indenização de 20% sobre FGTS. Em horário fora do expediente normal, a empresa foi soterrada e arrastada pelas fortes chuvas da região, não tendo mais o empregador condição de continuar a atividade empresarial em decorrência da extinção do estabelecimento. Sabe-se que a empresa foi construída em local declarado de risco pelas autoridades competentes;

4) Que após a morte do empregador constituído em empresa individual o empregado optou pela rescisão do contrato pelo que nem pôde levantar FGTS e nem recebeu indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS, pois os sucessores do empregador falecido entenderam que o empregado havia pedido demissão.

FAÇA O CÁLCULO ABAIXO: (O GABARITO ENCONTRA-SE NA AULA 02)

CÁLCULO 06

ADM: **30.04.2015**

NOT. DEM: **20.05.2018**

SALDO DE SALÁRIOS:

AVISO PRÉVIO:

FIM DO CONTRATO:

13º SALÁRIO:

FÉRIAS:

DIA 08

TESES DE ESTABILIDADE E REINTEGRAÇÃO

1) Que é trabalhador portador de deficiência em empresa com mais de cem empregados e que foi demitido sem justa causa. Ressalte-se que o empregador ainda não contratou substituto para o empregado demitido;

O reclamante tem direito de ser **reintegrado e receber os salários do afastamento porque sua dispensa é nula, pois é portador de deficiência e o empregador não contratou substituto para o portador de deficiência, pelo que requer A REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA)**, nos termos do art. 93, §1º, da Lei 8.213/91 e art. 300, § 2º do CPC.

2) Que foi admitido aos serviços da empresa **DOR DE CABEÇA LTDA.** para a função auxiliar de chatice. O empregado, a fim de dar mais dor de cabeça ainda ao empregador, era o último empregado a chegar na empresa, mas, em compensação, era o primeiro a sair. Não mais suportando a situação, demitiu sumariamente o empregado por justa causa. Sabe-se que o regulamento interno de empresa prevê a apuração de falta grave cometida por empregado mediante sindicância interna, o que, de fato, não aconteceu;

3) Que registrou sua candidatura ao cargo de direção sindical no dia 01.04.2019. Duas semanas depois, o empregador demitiu o empregado sem justa causa, começando a contar a partir daí o aviso prévio indenizado. Indignado, o empregado argumentou que ele havia registrado a candidatura e, portanto, seria estável. O empregador, por sua vez, deixou claro que não houve por parte do sindicato qualquer comunicação.

Três semanas após a sua demissão, recebe o empregador comunicação por e-mail do sindicato informando sobre o registro da candidatura do empregado. O empregador manteve a demissão do empregado;

4) Que foi admitida aos serviços da empresa **CHUPETA DE BALEIA LTDA.** na vendedora de shakes para emagrecimento rápido. Acometida de uma doença alérgica rara, a empregada teve que tomar remédios a base de corticoide e acabou adquirindo um sobrepeso de 30kgs. A empresa, vendo que a empregada não mais fazia o perfil para vender os shakes mágicos, a demitiu sem justa causa pagando-lhe todas as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias.

FAÇA OS CÁLCULOS ABAIXO: (O GABARITO ENCONTRA-SE NA AULA 02)

CÁLCULO 07

ADM: **07.03.2020**
NOT. DEM: **08.04.2021**
SALDO DE SALÁRIOS:
AVISO PRÉVIO:
FIM DO CONTRATO:
13º SALÁRIO:
FÉRIAS:

DIA 09

TESES DE NULIDADE DA DISPENSA COM JUSTA CAUSA

1) Que quando de sua demissão estava grávida havia 2 meses e foi demitida por desídia pelo motivo de ter faltado o trabalho para realizar vários exames médicos;

A reclamante tem direito a **nulidade da dispensa com justa causa** OU ao **reconhecimento da dispensa sem justa causa porque** não cometeu **falta grave, desídia no desempenho das funções, pois** tem direito de faltar ao trabalho para realizar, no mínimo, seis exames médicos durante a gestação, nos termos do art. 392, §4º, II, CLT, art. 482, e da CLT.

E

A reclamante tem direito de **ser reintegrada e receber os salários do afastamento porque** é estável, **gestante, pois** a época de sua dispensa sem justa causa estava grávida havia 2 meses, **pelo que requer A REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA)**, nos termos da Súmula 244, II, TST, art. 10, II, b, ADCT e art. 300, § 2º do CPC.

2) Que foi demitida por justa causa por desídia do colégio no qual era professora, desídia no desempenho das funções, por ter faltado por nove dias consecutivos logo após o seu casamento;

3) Que, na função de tanatopraxista (maquiadora de cadáveres) foi despedida por justa causa, desídia no desempenho das funções, pois os clientes da funerária VOCE É O PRÓXIMO LTDA. Estavam reclamando que a tanatopraxia estava muito malfeita. Sabe-se que a empregada por diversas vezes informou ao empregador que os produtos fornecidos pela empresa estavam com os prazos de validade há muito vencidos;

4) Que é empregado do restaurante **SUVACO DE COBRA S.A.** e que seu sindicato de classe deflagrou greve de acordo com a lei. O empregado, além de aderir à greve, começou a colar cartazes nos flanelógrafos da empresa para que os demais trabalhadores soubessem da greve e pudessem a ela aderir.

O empregador, inconformado, entendeu que o empregado havia extrapolado os limites da divulgação, o demitiu por insubordinação.

FAÇA OS CÁLCULOS ABAIXO: (O GABARITO ENCONTRA-SE NA AULA 02)

CÁLCULO 08

ADM: **05.02.2006**

NOT. DEM: **02.10.2011**

SALDO DE SALÁRIOS:

AVISO PRÉVIO:

FIM DO CONTRATO:

13º SALÁRIO:

FÉRIAS:

DIA 10

RESCISÃO INDIRETA

1) **FILET DE BRABULETA** trabalha como recepcionista no escritório **GANHA TUDO LTDA.** Sabe-se que ultimamente tem se sentido extremamente cansada com o trabalho, pois o empregador frequentemente ordena que ela carregue empilhadeiras de livros antigos para do andar de baixo. Sabe-se que uma empilhadeira pesa 60 kg, e que a empregada é de pequeno porte, pesando apenas 45 kg.

A reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho **porque o empregador cometeu falta grave, exigir serviços alheios às suas forças, pois o empregador exige que ela empregue força física superior a 20kgs, nos termos do art. 483, "a", e art. 390, ambos da CLT.**

2) **DEFUNTINA COVAS** é empregada no cemitério **VOCÊ É O PRÓXIMO LTDA.**, e exerce sua função de maquiadora de cadáveres com muito apreço e dedicação. Apesar disso, o empregador tem sido bastante exigente, frequentemente pressionando a empregada para que produza mais, de forma que esta vem se sentindo cada vez mais abalada a situação.

3) **MARIA CHURUMELA** é empregada da empresa **CHURROS QUENTINHOS LTDA.** que possui uma alta demanda, e lá exerce função de cozinheira. Sabe-se que o empregador pede constantemente que a empregada vá até um caldeirão de óleo em alta temperatura e fumegante para assar os churros, **MARIA CHURUMELA** já se queimou diversas vezes, mesmo assim o empregador nunca a forneceu equipamentos de proteção.

4) **CAÇULINHA** labora como faxineira em um hotel, onde tem frequentemente contato com lixo. Sua admissão foi regularmente firmada, e alguns meses depois, a empregada percebeu que o empregador não mais estava recolhendo o seu FGTS e nem pagando salários.

5) A empresa **SUVACO DE COBRA LTDA.**, admitiu **MARIA LESADA DA SILVA** como sua empregada, para exercer a função de administradora de um setor. Após um mês de trabalho, o empregador começou a não mais ficar satisfeito com a prestação de serviços da empregada, ao que constantemente, sob gritos, a chamava de burra, lesada e desatenciosa. Sabe-se que a empregada se sentia muito humilhada.

6) O empregado **ZUZÉ** exerce a função de caixa de um supermercado, e certo dia, outro empregado, de extrema confiança do empregador e, sob as ordens deste, agrediu **ZUZÉ** sem motivação alguma. **ZUZÉ** foi para o hospital e precisou ficar internado em virtude das lesões.

7) A indústria **VEM CÁ, PORRA LTDA.**, admitiu **DEIDE COSTA** nos quadros de seus empregados, para prestar contas das mercadorias que entram e saem do estabelecimento. Sabe-se que o estabelecimento tem 5 saídas e que o empregador decide por qual saída as mercadorias vão passar. Sabe-se que a empregada recebia um valor por cada prestação de contas. O empregador pegou abuso da **DEIDE COSTA**, e passou a não mais mandar mercadorias para o posto da empregada.